

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN  
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;  
YOUNIA MARÍA REHANA

**Demandantes**

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS  
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL  
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA  
ENTRE ELLOS

**Demandados**

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;  
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;  
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;  
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;  
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

**Partes Indispensables**

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

**SOBRE:**

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.01  
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios  
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de  
Puerto Rico.

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y RESPONDIENDO A  
COMPARECENCIA ESPECIAL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECEN** los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), y la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y, conjuntamente, “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN**, y **SOLICITAN**:

1. Ayer, 5 de marzo de 2026, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, el “ELA”) compareció de forma especial mediante un escrito titulado *Comparecencia Especial* argumentando lo siguiente: que no son parte indispensable; que la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante la “OGPe”) y el Secretario Auxiliar, Hon. Norberto Almodóvar Vélez, tienen capacidad jurídica para demandar y ser demandados; que dicha capacidad jurídica elimina el requisito de remitir copia del emplazamiento y demanda contra instrumentalidades del Estado Libre Asociado, según lo exige la Regla 4.4(g); que dicha capacidad es reconocida en la ley orgánica de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Ley Núm. 161-2009, *Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico*, 23 LPRA §§9012 a 9012(d); y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado a esos efectos en casos como Fred y Otros v. ELA, 150 DPR 599 (2000) y Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14 (2014).

2. El ELA solicitó como remedio a este Honorable Tribunal que lo eximiera de participar en el pleito de autos.

3. Como surge del récord del presente caso, los demandados/partes indispensables, la OGPe y el Hon. Norberto Almodóvar Vélez, fueron emplazados personalmente, entregándoseles emplazamientos, copia de la Demanda y copia de la Orden y Citación en el Edificio de PRIDCO, 355 Ave. Franklin Delano Roosevelt, San Juan, PR 00918, el 25 de febrero de 2026. Véase, Entrada Núm. 8, Anejos 1, 2, 5 y 6.

4. Además, dichos demandados, en abundancia de precaución fueron emplazados por conducto del Secretario de Justicia, en el Departamento de Justicia, 677 Ave. Teniente César González, San Juan, PR 00918 el 25 de febrero de 2026. Véase, Entrada Núm. 8, Anejo 14.

5. No es la intención de los demandantes litigar el presente caso contra el ELA, pues las alegaciones son claras en cuanto a las partes contra las cuales se presentaron. No obstante, los comparecientes no quieren ver afectados sus derechos por cualquier alegación que pueda o no ser traída por cualesquiera de los demás demandados, por el hecho de que el ELA participe o no en este pleito.

6. El Capítulo II de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, dispone las normas que regulan la creación de la OGPe como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y de la figura del Secretario Auxiliar, incluyendo sus funciones. En lo pertinente, el Artículo 2.3(b), 23 LPRA §9012b(b) dispone que serán facultades, deberes y funciones generales del Secretario Auxiliar el “[d]emandar y asumir la representación legal de la Oficina de Gerencia cuando sea demandada”. El Artículo 2.3(x), 23 LPRA §9012b(x) dice que, además, podrá “[c]omparecer como parte indispensable en aquellos recursos, impugnando sus determinaciones finales”. Finalmente, el Artículo 2.3(dd), 23 LPRA §9012b(dd) aclara que podrá “[c]omparecer como parte indispensable, en calidad de Representante del Interés Público, en todo procedimiento judicial o administrativo en que se impugne una determinación final de un Profesional Autorizado”. El Artículo 2.3C, 23 LPRA §9012b-4, contiene la autorización expresa a la OGPe, a través de su Director Ejecutivo, de instar recursos judiciales para hacer valer la Ley 161-2009, incluyendo solicitando medidas preventivas y demoler obras que la violan, entre otras. Esto evidencia la capacidad jurídica de demandar y ser demandada de la OGPe en circunstancias como las que se presentan en el caso de epígrafe.

7. El ELA no fue acumulado como parte, por lo que pedir que se le exima o se desestime en cuanto sí es realmente un ejercicio redundante e innecesario.

8. Como es sabido, la Regla 4(g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4(g), expresa lo siguiente:

(g) A un **funcionario o una funcionaria, o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico**, que no sea una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, será **requisito indispensable** que en todos los pleitos que se insten **contra un funcionario funcionaria o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública**, la parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es una corporación pública, se entregará las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4(e)

Véase, Regla 4(g), *supra*. (Énfasis suplido).

9. Así pues, aun cuando el ELA per se, no sea parte, la Regla 4(g), *supra*, requiere que, si hay una dependencia (como la OGPe) o un funcionario, como el Sr. Almodóvar, demandado en un pleito, se le entregue una copia del emplazamiento y la demanda al Secretario de Justicia o la persona que él designe.

10. De lo único que se trataba aquí es de asegurar que se adquiriera jurisdicción sobre la OGPe y sobre su Secretario Auxiliar – más nada.

11. En fin, la solicitud del ELA es innecesaria y fútil, pues pretende que este Honorable Tribunal lo excluya de un pleito en el que nunca ha sido acumulado como parte. En la Demanda no se formularon reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni se solicitó remedio alguno frente a éste. El hecho de que, en cumplimiento estricto con la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, se haya remitido copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia no tiene el efecto de incorporar al ELA como parte demandada; dicho acto responde únicamente al propósito de perfeccionar el diligenciamiento respecto de la OGPe y del Hon. Norberto Almodóvar Vélez y de evitar cuestionamientos innecesarios sobre la adquisición de jurisdicción sobre éstos.

12. Por consiguiente, la comparecencia especial del ELA descansa sobre una premisa errónea y solicita un remedio redundante, al pretender obtener un pronunciamiento sobre una controversia procesal inexistente..

**POR TODO LO CUAL**, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y, en consecuencia, declare **No Ha Lugar** la solicitud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se le exima de participar en el presente pleito, por resultar

dicha petición una innecesaria, prematura y redundante, al descansar sobre la premisa errónea de que el ELA fue acumulado como parte, cuando en realidad no lo fue. Del mismo modo, se solicita que el Honorable Tribunal reconozca que el diligenciamiento efectuado por conducto del Secretario de Justicia se realizó únicamente en cumplimiento con la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, como requisito para perfeccionar el emplazamiento de la Oficina de Gerencia de Permisos y del Hon. Norberto Almodóvar Vélez, y que conceda cualquier otro remedio que en Derecho proceda.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 6 de marzo de 2026.

**CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP**

MCS Plaza, Suite A-267  
255 Ave. Ponce de León  
San Juan, PR 00917

PO Box 367189  
San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333  
Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano  
Núm. R.U.A. 15,984  
[cvilaro@ccsllp.com](mailto:cvilaro@ccsllp.com)

/f/ René A. Sagardía Rivera  
Núm. R.U.A. 24,153  
[rsagardia@ccsllp.com](mailto:rsagardia@ccsllp.com)